

감사결과 처분요구서

- 특정업체 물품 구매건 조사 -

2016. 12.

감 사 실

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사 결과 및 처분요구 사항	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

표 목차

[표 1]	설비교체 세부 판정 기준	4
[표 2]	▣ ● 노후화 평가	5
[표 3]	▣ ● 노후화 평가(설비개선반영)	6
[표 4]	● 입찰관련 민원 및 답변 내용	8
[표 5]	▣ 특성을 고려한 동등품 인정 불가 부분	10

I . 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 20**. *. *. 민원인이 “☐ A가 노후 ☐ 자재를 구매하는 과정 중 규격과 다른 특정업체 장비를 인수검사 해주었다”는 민원을 제기 함에 따라 이에 대한 사실관계를 확인하고자 조사에 착수하였다.

이후, 위 제보의 진위여부 조사결과 사실로 확인이 되어 감사실에서는 ☐ 구매 과정에서 업무를 소홀히 한 위 직원을 엄정히 문책하여 향후에 유사한 과실이 재발되지 않도록 하고자 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상

☐ ☐ ☐ A

☐ ☐ ☐ B

3. 감사 중점

☐ 시방서 대비 납품된 물품의 동등성 여부

☐ 직원과 납품업체간 유착관계 여부

4. 감사 기간 및 인원

일 정	감사기간	감사인원	비 고
2016. 9. 7. ~ 9. 27.	12일	2명	관련자(2명) 및 업체(1명) 면담
2016. 10. 11. ~ 10. 13.	3일	2명	관련자 문답(2명) 및 업체 면담(1명)
계	15일	연 인원 30명	

Ⅱ. 감사 결과 처분요구 사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	▣ ◆	감찰	특정업체 물품 구매 업무 과실	견책	(2)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징 계 요 구

제 목 특정업체 물품구매 업무 과실

관 계 부 서 ■ ◆

징계 대상자 ① ◆ A

② ◆ B

징 계 종 류 견책

징 계 사 유

위 사람들 중 ① A와 ② B는 조사일 현재까지 ■ ◆에서 ■ ▲의 유지관리 업무를 담당하고 있다.

■ 사건 진행 경과

위 사람들은 20**, *. *. 사업투자심의위원회를 통해 “노후 업무용 ○ 교체”에 대해 승인을 받고 구매를 추진하였다.

1. 노후설비 교체 타당성 검토 부적절

「정보시스템업무지침서」 “정보통신설비 운영지침(정보지침-9003-02)” 7.4 ‘설비의 보수한계에 따른 설비교체 기준’에 따르면 “설비의 보수한계는 경제성, 고장빈도, 동작상태, 고장시 부품수배 가능성, 사용년수 등을 참작하여 결정하며, 설비투자의 경제성 도모를 위하여 [별표 6]에 따른 세부판정기준에 따라 종합 점수 **점 이상 설비에 대하여 교체 한다”고 되어 있다.

위 지침에 따른 세부판정기준은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 설비교체 세부 판정 기준

구 분	내 용	가중치	종합점수	비고
설비노후도 (사용년수)	12년 이상			설비의 최장 사용년수 (12년)기준
	9년 이상			
	5년 이상			
	5년 미만			

구 분	내 용	가중치	종합점수	비고
동작상태	오·부동작의 직접원인이 되는 부분이 불량한 것으로 수리불가 또는 성능보장 곤란			
	불량개소가 많으며 완전 정상 복구 불가			
	부품의 특성변화가 발생하여 특성을 조정하면 임시사용가능			
	동작특성 및 상태 양호하나 경년으로 인한 탈색 등의 외관상 문제			
고장발생 이력	10회 이상			최근 3년간 장애건수 종합
	5회 이상			
	3회 이상			
	1회 이상			
보수예비품 (확보방안)	단종 제품으로 제작사 미보유			제품의 단종여부 반영
	단종 제품으로 제작사 일부보유			
	주문제작 생산가능			
특별사유	침수나 화재, 심한 충격 등의 외적 요인에 의한 문제발생시			
	대내·외 기관 지적 및 권고사항			

따라서, 위 사람들은 회사의 비용이 수반되는 설비 교체시 투자의 경제성을 고려하여 위 판정기준에 따라 공정하게 평가하여 과도한 설비개선으로 인해 예산낭비가 되지 않도록 해야 한다.

그런데, 위 사람들은 기존에 설치된 ■의 ●를 노후화의 사유로 20**. *월 전면 교체하였는데 그 노후화 정도를 아래 [표 2]와 같이 평가하였다.

[표 2] ▣ ● 노후화 평가

구 분	내 용	가중치	종합점수	비고
설비노후도 (사용년수)	12년 이상			
동작상태	부품의 특성변화가 발생하여 특성을 조정하면 임시사용가능			
고장발생 이력	1회 이상			
보수예비품 (확보방안)	단종 제품으로 제작사 미보유			
종합점수(**점 이상시 교체 대상)				

그러나, 위 사람들은 20**년 *월에 설비개선을 통해 ●가 구형 모델에서 신형 모델로 교체가 되었음에도 이를 반영하여 평가하지 않고 20**년도에 설치된 기존의 구형 ●에 대해 노후화 정도를 평가 하였다.

이에 대해 위 사람들은 ① ‘설비노후도’의 경우 주제어부 부분을 제외한 모든 구성품이 12년을 초과하였고 ② ‘동작상태’의 경우 장기사용으로 부품의 열화 발생 및 특성변화가 충분히 예상 되며 ③ ‘고장발생 이력’도 본인이 부임한 뒤 1년간 장애가 1건 발생하였고 ④ ‘보수예비품’도 설비 유지보수업체로부터 확인해서 평가하였다고 진술하였다.

그러나, ① 20**년 설비개선 된 부분이 주제어부 일체, 가입자셀프¹⁾ 중 가입자(사용자)와 연결되는 아날로그카드 일체 등 ● 중요설비들이 상당부분 교체 되었음에도 업그레이드 되지 않은 일부 부품을 노후화된 ● 전체인 것처럼 전체로 확대하여 평가한 점 ② 동작상태의 경우도 열화 및 특성변화에 대한 특별한 문제점도 확인하지 않고 단순히 20**년에 설치되어 문제가 발생할 것으로 자의적으로 예상만 한 채 평가한 점 ③ 20**년 업그레이드된 ●는 다른 사업소에서도 사용하고 있고, 문제발생시 동일품 또는 호환이 가능한 예비품도 확보할 수 있음에도 제조사로부터 충분한 확인도 없이 설비유지업체에 확인해서 노후화를 평가한 점은 문제가 있다고 판단된다.

1) 가입자로 연결되는 선이 인출되는 판넬(아날로그, 디지털 등 ▲ 타입에 따라 필요한 카드를 삽입해서 사용함)

그리고, 위 담당자가 작성한 설비투자심의 위원회 보고 자료 중 노후 ㉠ 보장(안)에 따르면 본 설비가 20**년에 도입되어 시스템이 노후화 되었고, ㉡을 제외한 전 사업소가 ㉢를 운영 중이라고 사실과 다르게²⁾ 작성된 점, 시행 품의 서류의 구매규격서와 규격서 사전공고에 “현재 설치된 설비는 20**년도에 설치된 모델”이라고 사실과 다르게 되어 있는 점, 조사 과정 중 “20**년도 개선시에 주제어부가 모델로 교체가 된 줄 몰랐고, 이 설비로도 가입자 셀프 카드만 신규로 구매하면 ㉢가 되는 줄 알았더라면 설비개선에 대해 좀 더 면밀하게 검토했을 것이다. 본인은 단지 ㉣와 같이 ㉢를 도입하고자 했다. 조사를 받기 전까지 그전 모델이 ㉢가 사용가능한지 몰랐다”고 진술하는 점 등으로 미루어 보아 설비가 실제로 노후화 되어 설비를 개선하고자 한 것이 아니라 설비교체 한다는 목표를 먼저 정해놓고 난 뒤 노후화는 단지 교체 명분으로 삼기 위해 형식적으로 작성된 것으로 판단된다.

20**년도에 설비개선 한 사항을 반영하여 노후화 정도를 다시 평가 한다면 아래 [표 3]과 같이 **점에 불과하여 노후화로 인한 설비교체 대상은 될 수 없다고 판단된다.

따라서, 위 사람이 「정보시스템업무지침서」에 따라 설비의 노후화 정도를 평가하지 않은 점은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반에 해당 된다.

[표 3] ㉡ ㉠ 노후화 평가(설비개선반영)

구 분	내 용	가중치	종합점수	비고
설비노후도 (사용연수)	5년 이상			사용연수 : *년
동작상태	동작특성 및 상태 양호하나 경년으로 인한 탈색 등의 외관상 문제			
고장발생 이력	1회 이상			
보수예비품 (확보방안)	단종 제품으로 제작사 일부 보유			
종합점수			**점	

2) ㉡ ㉠가 다른 사업소와 동일한 방식임에도 구형의 ㉠로 소개함

2. 물품 구매 시방서 작성, 인수검사, 예산산정 업무 부적절

「물자관리지침」 제6조(구매시방서)에 따르면 “이미 조달된 물품등의 교환 또는 설비확충을 위해 조달되는 경우로서 다른 제조사로부터 공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우 구매시방서에 동일품 이외의 물품은 납품이 허용되지 않음을 명시하여야 한다”고 되어 있다.

그리고, 입찰공고서에 따르면 “동등품 이상 여부는 기술사항 담당자에게 문의하고 이견시 발주자의 의사가 우선”이라고 공고 되어 있다.

따라서, 설비의 일부가 개선되는 경우 다른 제품이 납품되게 되면 호환이 불가하므로 시방서에 동일품 납품 조건을 기재하고 입찰공고에는 특정제품 납품 조건을 공고하여야 하며, 입찰에 참여하고자 하는 업체는 동등품 납품시 기술부서 담당자에게 문의 후 입찰에 참여하여야 한다.

■ 시방서 작성 및 민원 답변 미흡

위 사람들은 ‘설비투자심의 자료’, ‘시행품의’, ‘시방서’에   교체 방식을 “기존에 설치되어 있던 제품을  형식으로 업그레이드 하는 것”으로 정하고, 시방서에 구체적으로 기존 의 모델과 설치되어야 하는 ‘’ 및 ‘’, ‘3)’의 모델번호를 구체적으로 기재하였다.

따라서, 위 사람들은 다른 제품을 공급받게 되면 호환이 불가하므로 물자관리지침에 따라 구매 시방서에 동일품 납품 조건을 명확하게 기재하여야 하고 동등품 문의시 명확하게 특정제품만 납품이 가능하다는 것을 업체에 통보하여야 한다.

그러나, 조사결과 위 담당자들은 시방서에 동일품 납품 조건을 명시하지 않았을 뿐 아니라, 동등품 납품 가능여부에 대해 민원을 제기하는 업체들에게 “규격서상

3) ▲ 제조사는  제조사와 일치하여야 함( 특성)

모든 내용을 만족하면 납품이 가능하다. 특정제품으로 업그레이드 할 수 밖에 없기 때문에 특정제품만 구매하기 위한 의도는 아니다'라는 모호하고 모순되는 답변을 하였다.

업체가 제기한 민원 및 답변 내용은 아래 [표 4]와 같다.

[표 4] ● 입찰관련 민원 및 답변 내용

구분	내용	비고
민원	■ 특정제조사 사양으로 다수의 제조사가 참여할 수 없음 - 기존 ●를 활용하지 않고 신규로 교체할 수 있는 예산임	C (‘**.*. *’.)
민원	■ 입찰공고서에서 동등이상 납품 가능하다고 기재됨 ■ 특정제품만 납품하게 하는 것은 불공정이라 판단 ■ 업그레이드하지 말고 신규로 전부 교체하는것이 예산이 절감됨	D (‘**.*. *’.)
답변	■ 여러 가지 이유로 기존 제품을 업그레이드 하기로 결정하였으나 구매규격서상의 모든 내용을 만족하는 제품이 납품되면 무방 ■ 발주자의 의도는 여러 가지 이유로 업그레이드를 하기로 결정하였기에 특정제품으로 업그레이드 할 수밖에 없기 때문에 특정제품만 구매하기 위한 의도는 아님	

이후 국내제조사(■) 대리점들이 다수⁴⁾ 입찰에 참여하여 ‘E’ 업체가 최종 낙찰되었다.

■ 구매규격서와 다른 제품 인수검사

위 낙찰업체는 계약체결(‘**.*. *’.) 후 “본인들이 납품가능한 제품은 □ 형식의 ■ 제품이며⁵⁾이며 규격서에 따른 □ 형식의 ▼ 제품과 규격은 다르지만 기능이

4) 입찰참여 업체 **개 중 ■이 과반수 이상 일 것으로 추정

- 관련 업체 진술에 따르면 ‘한수원 민원 답변에 대하여 ■ 본사에서는 ■ 제품도 납품 가능하다는 의미로 해석하였고, 전국 ■들에게 가능한 많이 입찰에 참여하라’는 지시를 받았다고 함
- 국내 ● 납품 사례에서도 경쟁사(▼, ■ 등) 간 동등품 주장하며 기존 설비와 호환되지 않은 설비(▲ 등)는 전체 신규로 교체해주면서까지無理하게 납품한 사례가 있다고 진술

5) ■ 제품은 □ ●로서 ■가 순수하게 네트워크로만 구성된 ○임

- 별도 장비를 이용하면 기존 기기들이 사용가능하지만 네트워크에 이상이 발생하면 전체가 불통됨
- ■는 □ 제품을 생산하지 않고 있음

동등하며 호환이 되지 않는 부분(기존 재사용 예정 부품 및 ▲)에 대해서는 전량 ■ 제품으로 신규 교체를 해 주겠다”고 주장하였다.

그런데, 담당자들은 위 업체의 주장을 수용하여 시방서에서 요구한 □ 형식의 ▼ 제품 대신 □ 형식의 ■ 제품을 설치하였다.

이에 대해 담당자는 “규격은 상이하지만 시방서에서 요구하는 기능을 만족하기 때문에 동등품으로 인정했다. 동등품임을 평가하기 위해 □(■ ● 설치)등 설비를 참조했고 시방서와 대비해서 비교표를 만들어 평가한 후 인정을 해 주었다”고 진술하였다.

그러나, 위 사람들이 작성한 비교검토표를 검토한 결과 두 제품이 하드웨어 사양이 완전히 달라 비교가 곤란⁶⁾하고, 이미 동등품 유무에 대한 민원으로 인해 문제가 발생할 소지가 매우 높았음에도 □ ● 전문 업체의 기술자문이나 문의도 없이 ● 기능에 있어서는 차이가 없다는 납품업체의 주장을 일방적으로 수용하였다.

더군다나, 동등품 평가를 위해 납품업체(■)와 같이 □에 방문한 후 비교검토표를 작성했는데 이는 □ ●를 납품한 ■가 본인 ●의 장점을 주장하는 일방적인 설명을 듣기 위한 자리라고 판단되므로 평가의 공정성이 결여되었다고 판단된다.

아래 [표 5]와 같이 사용자 구매 목적인 ‘설비의 안정성(네트워크 문제발생시에도 계속사용 가능)’을 위해 발주자가 채택한 □ 형식의 고유 특성⁷⁾을 충족하지 못했음에도 동등품이라고 만족처리한 것은 문제가 있다.

6) 규격서에 상세하게 기술한 □ 형식의 ▼ 제품과 □ 형식의 ■ 제품은 제조사가 달라 서로 간 규격 비교는 불가

7) 네트워크에 이상이 발생해도 실선으로 연결된 기기들은 사용가능

[표 5] □ 특성을 고려한 동등품 인정 불가 부분

항목	내 용	불인정 사유	비고
4.8.5	계약자는 □ ○를 설치하여야 하며 ~	■ ○는 □ 형식	일반사항
3.1.1	본 설비는 현재 운용중인 모델의 제반 기능 및 일부 카드들의 재활용을 포함하여야 하며 ~	기존 설비의 제반 기능 및 일부 카드 재활용 불가	기술사항
3.1.2.5	■방식 : 동시지원	□ 형식은 ■에 실선없음 (● ■ 없음)	기술사항
3.1.6.	본설비는 기존 가입자를 실선만으로 그대로 수용가능하여야 하며 ~	□ 형식은 ■에 실선없음 (● ■ 없음)	기술사항
3.2.2.1	가입자셀프 ⁸⁾ 는 제어부와 실선으로 직접 연결되어 ~	□ 형식은 ■에 실선없음 (● ■ 없음)	기술사항

따라서, 위 사람들의 행위가 입찰공고된 구매규격서에 따라 정상적으로 입찰에 참여한 업체들에게 공정하지 못한 결과를 초래하였고 이는 입찰의 공정성을 훼손했다고 판단된다.

■ 예산금액(예비가격기초금액) 산정 미흡

위 사람들은 ■ ○ 개선(안) 품의시 기존에 설치된 ▼ 제품을 업그레이드 할 목적으로 구매를 진행 하였다.

이로 인해 위 사람들은 ▼ 특정모델을 지정하여 해당 대리점에게만 견적을 받아 예산금액을 산정하였고, 이후 이 예산금액을 기초하여 예비가격기초금액으로 입찰공고 되었다.

그런데, ○ 업체들(▼ 및 ■)과 면담 과정 중 ○ 제품은 제조사에 따라 국산(■, ▼ 등)과 외산(▼, ◇ 등) 또는 ○ 형식에 따라 □와 □ 형식이 가격 편차가 크다는 진술을 하였다.

○ 업체들이 진술하는 제조사, 형식에 따라 시장에 형성된 ○의 가격 구조는 대략적으로 아래와 같다.

8) ▼ ○의 가입자셀프 부분을 ■는 □라고 칭함

위 업체들의 진술을 고려한다면 시방서에 따라 구매요청 했던 제품(외산이면서 □ 형식)에 비해 실제로 ■가 납품한 제품(국산이면서 □ 형식)의 실제 납품 가격은 상대적으로 낮을 가능성이 높다고 판단된다.

더군다나, 금번 ● 구매 입찰 방식은 최저가 방식이 아니고 적격심사 방식이라 낙찰 하한가 제한조건으로 인해 낙찰업체의 이익은 더 높았을 것으로 추정⁹⁾ 된다.

따라서, 위 사람들이 □ 형식(■)의 제품으로 구매하고자 했다면 국내 교환기 제조사들로부터 다시 견적을 받아 예산가격을 재평가하면 처음(▼의 □ 방식)보다 낮은 가격으로 구매가 가능하다고 여겨지므로 위 사람들의 업무과 실은 예산절감의 기회를 상실하게 했다고 판단하기에 충분하다.

위 사항들을 종합적으로 판단할 때 위 사람들은 「물자관리지침」에 따라 물품 구매시방서를 작성하지 않은 점, 입찰에 대한 민원에 대해 부적절하게 대처한 점, 구매규격서와 다른 제품을 설치한 점과 이로 인해 입찰의 공정성을 훼손한 점, 예산가격 산정을 미흡하게 처리한 점은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 위반에 해당 된다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 ■ ● 교체 과정 중 ① 설비 노후화 정도를 사실과 다르게 평가하였고 ② 구매규격서 작성을 기준과 다르게 미흡하게 하였으며 ③ 구매규격서와 다른 제품을 설치하여 입찰의 공정성을 훼손하였고 ④ 예산가격 산정을 미흡하게 함으로써 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반한 A, B에게 「취업규칙」 제73조(징계) 1호의 사유에 의거 「인사관리규정」 제103조의 규정에 따라 징계(견책) 처분하시기 바랍니다. (징계)

9) 낙찰업체는 ●를 업그레이드 하지 않고 전체 신규로 납품하거나, ▼ ●에서만 사용가능했던 ■를 ■로 추가로 무상 지원해도 손해를 보지 않았을 것으로 추정(면담에서도 일부 인정함)